

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1828

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שיעור ההטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 406. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 406(א), בסופו יבוא :

"(6) נקבע בהסכם בדבר גמלת ניידות כי אדם זכאי להטבה לפי אותו הסכם, יהיה זכאי אותו אדם להטבה בשיעור מלוא עלות הרכב, ובכלל זה השתתפות במלוא עלות הרכישה וההתקנה של אבזרים מיוחדים, מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב ואבזרים ברכבו הפרטי של אדם כאמור."

דברי הסבר

ההסכם בדבר גמלת הניידות שנחתם בין ממשלת ישראל ובין המוסד לביטוח לאומי (להלן – ההסכם) קובע, בין יתר סעיפיו, את התנאים שבהם זכאי אדם עם מוגבלות בניידות לקבל הלוואה מאת המוסד לביטוח לאומי כדי לרכוש רכב המתאים למוגבלות בניידות של אותו אדם. ההלוואה האמורה ניתנת לאדם עם מוגבלות בניידות לשם מימון, מלא או חלקי, של המסים החלים על הרכב ושיעורה משתנה בהתאם לאחוזי הנכות של האדם ואם לאותו אדם יש או אין רישיון נהיגה. שיעור ההלוואה העומדת נע, בהתאם לאמות המידה הקבועות בהסכם, בין 40% ל-100% מעלות הרכב. ביתרת עלות הרכב, אם יש כזו, נושא האדם עם המוגבלות בניידות מכיסו הפרטי. מדובר בהוצאה של עשרות אלפי שקלים חדשים שלרוב האנשים עם מוגבלות אין יכולת לממן עצמאית, גם אם הם מקבלים גמלת ניידות וגם אם הם עובדים. התוצאה הבלתי נמנעת היא שאדם עם מוגבלות בניידות נותר חסר יכולת כלכלית לרכוש רכב, גם לאחר ההלוואה האמורה, וכך נפגעת זכותו להשתלב בחברה. לפיכך, מוצע לקבוע שהמדינה תשתתף במלוא עלות הרכב לאדם עם מוגבלות, לרבות עלות התאמות הנגישות הנדרשות לאדם, והכל בכפוף ליתר התנאים שבהסכם, הן ביחס לזכאות לקבלת מלוא ההשתתפות בעלות הרכב וההתאמות והן ביחס להשבת ההלוואה במקרה שהאדם עם המוגבלות בניידות מפר את התנאים הקבועים בהסכם. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב ליצמן (פ/19/2257), על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/20/3743 ; פ/24/520).

הצעת החוק זהה לפ/24/520 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.